

1500316-55.2021.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... já respondeu a processo criminal por tráfico de drogas e roubo, ambos em Sorocaba. Preferiu ficar em silêncio sobre os fatos. Está arrependido do ocorrido. A vítima Adriana Larissa da Silva Modesto (áudio e vídeo) relatou que os fatos ocorreram no ano 2020 e, no dia dos fatos, estavam ela, Deborah e o professor Vinicius. O réu realizou a matrícula em 16/11/2020 num curso de inglês. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500316-55.2021.8.26.0663

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor

Justiça Pública

Réu

MARCOS ANTONIO FELICIO

CONCLUSÃO

Aos 26 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

MARCOS ANTONIO FELICIO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 18/11/2020, por volta das 13h40min, na Rua Albertina Nascimento, nº 62, Vila Dominguinho, nesta cidade e Comarca de Votorantim, teria subtraído, para si, um aparelho celular, marca "Positivo", avaliado em R\$500,00, um aparelho celular, marca "Motorola", avaliado em R\$649,00, e um aparelho celular, marca "Semp Toshiba", avaliado em R\$400,00, em prejuízo de Adriana Larissa da Silva Modesto e de Deborah Niegí Ferreira de Lima, contra as quais empregou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa para si, bem como a impunidade do crime, além do valor de R\$ 110,00, em prejuízo da empresa "PR Ensino de Informática Idiomas e Profissionalizante Ltda" (cf. auto de avaliação de fls. 11/12). A denúncia, com o rol de duas vítimas e duas testemunhas, foi recebida à fl. 69,

ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do réu.

O réu foi citado (fl. 85) e apresentou defesa prévia, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 91/93).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das vítimas e das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 142/143).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de avaliação de fls. 11/12, pela gravação contida no link de fl. 111, bem como pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fl. 39), o réu afirmou que se manifestaria sobre os fatos apenas em juízo

Em juízo (áudio e vídeo), o réu declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, usava cocaína, estava desempregado, já respondeu a processo criminal por tráfico de drogas e roubo, ambos em Sorocaba. Preferiu ficar em silêncio sobre os fatos. Está arrependido do ocorrido.

A vítima Adriana Larissa da Silva Modesto (áudio e vídeo) relatou que os fatos ocorreram no ano 2020 e, no dia dos fatos, estavam ela, Deborah e o professor Vinícius. O réu realizou a matrícula em 16/11/2020 num curso de inglês. No dia 18/11/2020, ele voltou para a escola solicitando o material dele. Ele conversou com Deborah e a ora testemunha estava com ela. Disseram-lhe que o material não tinha chegado, eram por volta das 13h e, por volta das 13h20min, ele pediu um copo d'água e disse que cometeria um furto, que levaria "esse celular, esse celular e esse celular". Ele disse que não estava brincando, que estava falando sério e colocou a mão na cintura, como se tivesse algo, e pegou R\$103,00 da gaveta e 3 celulares da escola. Depois disso, ele disse que se fossem atrás dele até que chegasse na ponte perto da escola, saberia que seriam elas. Foram à delegacia. Não ficaram sabendo de mais nada desde aquela época. Ficaram sabendo hoje que ele está preso. Não o conhecia. Os bens não foram recuperados. Havia câmeras de segurança no local, que gravou todo o ocorrido e foram entregues à polícia. Reconheceu o réu exibido em audiência sem sombra de dúvidas.

A vítima Deborah Niegí Ferreira de Lima (áudio e vídeo) relatou que, ao que se recorda, os fatos ocorreram em 18/11/2020. Apenas ela e Adriana estavam no local. Ele pegou no bolso dele, mas, para a testemunha, não pareceu que ele portasse algum instrumento. Ele disse que não deviam chamar a polícia, porque sabia onde moravam e iria atrás delas. Ele sabe onde ela morava, pois, no dia da matrícula, acabou mencionando o bairro onde ela morava. Os bens não foram recuperados. Reconheceu o réu exibido em audiência sem sombra de dúvidas.

A testemunha Vinícius Silva Alarcon (áudio e vídeo) relatou que trabalhava como instrutor de cursos interativos na época dos fatos. Não presenciou o ocorrido. Estava em horário de almoço e encontrava-se na recepção para aguardar o horário da sua volta, quando viu o indivíduo, mas não suspeitou de nada, apenas percebeu que ele ficava olhando para si "meio torto, meio estranho". Bateu o ponto, subiu e, alguns minutos depois, o indivíduo subiu e pediu para usar o banheiro, acompanhou-o e ficou observando-o para ver se ia embora. Depois, ele desceu. Passados alguns minutos, ouviu gritos, mas, acreditou que fossem risadas das meninas na recepção. Desceram e elas estavam chorando, nervosas, e contaram-lhe que o indivíduo tinha "assaltado elas", que elas estavam conversando quando ele disse que pegaria os celulares corporativos e pediu para abrir o caixa, de onde levou dinheiro. Se não se engana, o indivíduo foi aluno na escola há bastante tempo, estava indo lá havia alguns dias para refazer uma matrícula, e disse que tinha saído da prisão havia pouco tempo. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Reconheceu o réu exibido em audiência sem sombra de dúvidas.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Rui Filipe das Neves Silva (fl. 142).

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de roubo recai sobre o réu.

Embora, em juízo, tenha dito estar arrependido do que ocorreu, o réu não apresentou

a sua versão sobre os fatos em nenhuma das fases da persecução penal.

As vítimas, por sua vez, foram categóricas ao afirmar que o réu, na data dos fatos, foi à escola em que elas trabalhavam, solicitando material referente a curso em que ele havia se matriculado dois dias antes, e lhes avisou que cometeria um furto, colocou a mão na cintura e, ato contínuo, pegou R\$103,00 em dinheiro da gaveta de mesa da empresa e três celulares também da escola.

Em seguida, de modo a assegurar a impunidade em relação à subtração que acabara de efetuar, o réu disse às ofendidas que não deveriam ir atrás dele, uma vez que saberia que seriam elas as denunciante e onde elas moravam – a vítima Deborah acrescentou que o réu sabia o bairro onde ela morava, pois comentou com ele no dia em que ele fez matrícula na escola –, o que as fez sentirem-se ameaçadas e não reagirem à ação dele.

A ação foi gravada por câmera de segurança instalada no local dos fatos e o vídeo da ação delituosa, contido no link de fl. 111, corrobora integralmente a versão das vítimas, registrando que elas ficaram sem ação dada a postura de segurança com que ele anunciou o crime e o praticou.

A presença do réu no local dos fatos naquela data também foi confirmada pela testemunha Vinícius, cujos relatos igualmente reforçam a credibilidade das declarações das ofendidas, ao descrever que o réu entrou na escola na data dos fatos, dirigiu-se ao banheiro e desceu, sendo que, alguns minutos depois, a testemunha ouviu gritos e foi até as ofendidas, que lhe relataram o crime como fora praticado pelo acusado.

Ressalte-se, ainda, que tanto a testemunha quanto as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do roubo, quando ele estava presente em juízo.

A palavra da vítima é de grande valia para a instrução probatória em processo-crime, uma vez que sofre diretamente a ação delituosa, sendo a sua colaboração imprescindível para a análise do conjunto probatório. Neste sentido, a jurisprudência já está pacificada:

"A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu". (AgRg no AResp 864133/MT, Sexta Turma, julgamento em 27.06.2017, DJe 01.08.2017).

A defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, uma vez que as provas existentes nos autos tornam claras a autoria e a materialidade do delito, impondo-se a condenação do acusado.

Destaco, por fim, que não há que se falar em concurso formal na hipótese em exame, pois o réu subtraiu bens pertencentes, unicamente, à escola.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu.

DOSIMETRIA DA PENA.

O réu é reincidente (processo 1500233-75.2017 – fls. 119/120 e 138/139) e apresenta maus antecedentes (processo 5161-98.2007 – fls. 117/118 e 139/140), conforme se extrai da folha de antecedentes às fls. 62/68, documentos de fls. 117/120 e certidão de distribuição criminal de fls. 138/141. A condenação no processo 1500490-61.2021 não será considerada para fins de exasperação da pena, uma vez que a data dos fatos (08/03/2021 - fls. 121, 139 e 141) é posterior à data dos fatos em apuração nestes autos (18/11/2020).

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do réu, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/3 (um sexto) em razão da reincidência específica do acusado, alcançando 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Não há circunstâncias

atenuantes a considerar.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e/ou diminuição a considerar. Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, tendo em vista a gravidade do delito praticado, que coloca a sociedade em desassossego, a reclamar mais severidade na resposta a tais condutas, bem como os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, a demonstrarem que medida em meio aberto não se mostra mais suficiente à reprovação de suas condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu MARCOS ANTONIO FELICIO, CPF nº 394.089.568-77, portador do RG nº 42857546, filho de DIRCE ALVES FELICIO e de VICENTE FELICIO FILHO, nascido em 08/04/1988, em Paranapanema-SP, como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime INICIAL FECHADO - da pena de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. , cada qual no valor mínimo legal. Tendo em vista a quantidade da pena aplicada e o regime fixado para o início de seu cumprimento e considerando-se que o crime foi cometido mediante grave ameaça e o réu é reincidente específico, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de assegurar-se a ordem pública, razão por que lhe nego a oportunidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia às vítimas (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA